

予備独自問題 H28-16

(配点: 3)

月 日

月 日

次の【事例】について述べた後記アからオまでの【記述】のうち、誤っているものは幾つあるか。後記1から6までのうちから選りなさい。

【事例】

平成27年2月1日、H県I警察署所属の司法警察員Xは、私人から「H県営J公園で、女性が血を流して死んでいる。」との通報を受け、同公園に向かい、その女性の死体を確認した。Xから変死体を発見した旨の連絡を受けたH地方検察庁検察官Yは、自ら検視を実施した。検視の結果、所持品等から、前記死体がH県内に住むVであることが判明し、胸部にはナイフで刺されたような傷痕が認められた。そこで、Vを被害者とする殺人事件の捜査が開始された。

Xは、同日、J公園の草むらで、血痕が付着したナイフを発見し、その場でこれを鎮置した。また、Yは、前記検視の結果を踏まえ、Vの死体については捜査の必要から解剖を実施することとし、同月2日、Z医師による同死体の解剖が行われた。その結果、Vの死因は、胸部刺創による失血死であることが判明した。

その後、J公園に設置された防犯カメラに、甲がVの胸付近を刃物で刺す場面が撮影されていることが明らかとなり、Xは、同月4日、甲を被疑者とする逮捕状の発付を受けた。Xは、同日、甲方に向かったところ、ちょうど甲がボストンバッグ1個を持って甲方から出てきた。そこで、Xは、甲方前路上において、甲に前記逮捕状を示した上で、これを逮捕し、その際、甲が持っていたボストンバッグのチャックを開け、その中の物を取り出したところ、血の付いたシャツを認めたことから、同シャツをその場で差し押さえた。その後、Xは、I警察署において、逮捕された甲の指紋を採取し、甲の正面及び左右の顔写真を撮影した。

【記述】

- ア. Yが検視を実施するには、検証許可状の発付を受ける必要がある。
- イ. Xがナイフを鎮置するには、差押許可状の発付を受ける必要がない。
- ウ. ZがVの死体を解剖するには、鑑定処分許可状の発付を受ける必要がある。
- エ. Xがボストンバッグのチャックを開けて中の物を取り出し、シャツを差し押さえるには、搜索差押許可状の発付を受ける必要がない。
- オ. Xが甲の指紋を採取し、甲の顔写真を撮影するには、身体検査令状の発付を受ける必要がある。

1. 0個 2. 1個 3. 2個 4. 3個 5. 4個 6. 5個

No.91	令状の種類	正答率
予備H28-16	正解 3	58%

ア 誤っている

229条1項。変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。検視の対象となるのは「変死者」と「変死の疑のある死体」のみであるが、犯罪によるものでないと断定することができない死体はすべて検視の対象となるのであるから、両者を区別する実益はなく、両者をまとめて「変死体」とも呼んでいる。また、検視とは、人の死亡が犯罪によるものであるかどうかを判断するために、検察官が、五官の作用により、死体の状況を見分する処分をいう。犯罪の嫌疑の存在を前提とせず、その有無を判断するために行われるのであるから、捜査そのものではなく、捜査前の処分として、検証とは区別される。【事例】の変死体はH県営J公園で発見されているのであるから、H県を管轄するH地方検察庁の検察官Yは検視する義務を負う。その際には、上述のごとく検証と区別されるものとして検証許可状の発付を受ける必要はない。したがって、本記述は誤っている。

イ 正しい

221条。検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。捜査機関が行う領置とは、被疑者等が遺留した物、又は所有者・所持者・保管者が任意に提出した物の占有を取得する処分をいい、占有取得過程に強制の要素がないので、憲法35条の押収には当たらず、したがって令状は必要でない。また、遺留物かどうかの判断は、領置をする捜査機関が行う。遺失物よりも広義で、占有者の意思に基づかないでその所持を離れた物のほか、占有者が自ら置き去りにした物もこれに当たる。【事例】のナイフは、変死体の発見されたJ公園の草むらで、血痕が付着した状態で発見されたのであるから、犯人が置き忘れた、又は自ら置き去りにした物であるものと推察される。よって、司法警察員Xは、【事例】のナイフを領置するに当たり、差押許可状の発付を受ける必要はない。したがって、本記述は正しい。

ウ 正しい

捜査段階で人の死因等を解明するために実施される死体解剖は、捜査機関からの嘱託(223条1項)を受けた法医学の専門家によって行われる。捜査機関による鑑定の嘱託自体は任意の処分であるが、鑑定を実施するためには強制力の行使を必要とする場合がある。そこで、鑑定の嘱託を受けた者(鑑定受託者)が、鑑定の必要上、人の住居などに立ち入り、身体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、又は物の破壊をするには、裁判官の許可状(鑑定処分許可状)が必要とされている(225条1項、168条1項)。【事例】のVの死体は、X・Yら捜査機関が、捜査の必要から死体解剖を実施することとしたものであるから、Z医師による死体解剖は鑑定受託者による死体解剖に当たる。よって、ZがVの死体を解剖するには、鑑定処分許可状の発付を受ける必要がある。したがって、本記述は正しい。

エ 正しい

220条3項。検察官、検察事務官又は司法警察職員は、199条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときは、逮捕の現場で差押え、搜索又は検証をすることができ(220条1項2号)、その場合、差押え、搜索又は検証をするには、令状を必要としない。「逮捕の現場」並びに被逮捕者の身体及び所持品には、被疑事実に関連する証拠物が存在する一般的な蓋然性を認めることができる。そのため、令状裁判官による事前審査を介さなくとも、逮捕現場並びに被逮捕者の身体や所持品を搜索し、逮捕被疑事実に関連する証拠物等を差し押さえる「正当な理由」(憲法35条1項)が一般的に認められる。これに加えて、逮捕を実行する際に被逮捕者や第三者が証拠の破壊隠滅を行うことを防

止して緊急に証拠を保全する「必要があるとき」に、例外的に無令状の処分を許容するのが、この制度の趣旨である。また、明文による限定はないものの、逮捕被疑事実に関連する証拠物等が存在する蓋然性に立脚した法の趣旨から当然に、差押えの対象物は逮捕被疑事実と関連する証拠物に限定される。【事例】のXは、甲に逮捕状を示した上で逮捕し、その場で、甲が持っていたボストンバッグのチャックを開けてシャツを発見している。よって、「逮捕する場合」に「逮捕の現場」で行われた搜索として、無令状でも許容される。また、甲は、Vを被害者とする殺人被疑事件の被疑者として逮捕されたのであるから、これと関連する証拠物に限定して無令状での差押えが許容される。被害者Vには胸部をナイフで刺されたような傷痕が認められるのであるから、犯人は返り血を浴びている可能性が高いと考えられ、上記ボストンバッグから発見された血の付いたシャツは、甲の逮捕被疑事実であるVを被害者とする殺人被疑事件と関連する証拠物といえる。よって、無令状でシャツを差し押さえることができる。したがって、本記述は正しい。

オ 誤っている

218条3項。身体拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、218条1項の令状によることを要しない。218条3項に列記されているのは、身体拘束処分を受けている被疑者の特定に係る事項であり、適法に実行された身体拘束処分の付随的効力として認められているものである。したがって、別個の人格的法益侵害を伴う裸にする態様の処分を行う場合には身体検査令状が必要であるが、それに至らない場合には令状を必要としない。【事例】のXは、適法に逮捕した甲の指紋を採取し、顔写真を撮影したにすぎないから、令状を必要としない。したがって、本記述は誤っている。

以上により、誤っている記述はアとオの2個であり、正解は肢3となる。

